

통 보

1. 제 목 : 소방시설 자체점검 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : □□・■■■・▲▲・△△☒☒☒☒☒
3. 내 용 : ☒☒☒☒☒은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “소방시설법”이라 한다.) 제22조(소방시설등의 자체점검)에 따라 소방시설을 자체 점검하거나 동 법률 제34조(점검능력 평가 및 공시 등)에 따라 점검능력 평가를 받은 관리업자에게 점검받고 있습니다.

가. 표준자체점검비 준수에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

☒☒☒☒☒은 적법한 관리업자와 용역 계약을 체결하여 소방시설 점검(종합점검, 작동점검 연간 각 1회)을 수행하고 있습니다.

한편, 소방시설법 제22조제4항 및 제5항에서는 자체점검 비용의 표준이 될 금액(이하 “표준자체점검비”라 한다.)을 정하여 공표할 수 있도록 명시하고 있고, 세부적인 산정기준 및 공표 방법 등을 「소방시설등 표준자체점검비 산정기준 및 공표방법 등에 관한 고시(소방청 고시)」(22.12.1. 제정)에서 정하고 있습니다.

그리고 표준자체점검비 준수 강화를 위해 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시(소방청 고시)」제8조(자체점검대상 등 표본조사)제1항제2호에서는 표준자체점검비 대비 현저하게 낮은 가격으로 용역계약을 체결하고 자체점검을 실시하여 부실점검이 의심되는 대상은 표본조사를 실시할 수 있도록 정하고 있으며, 「화재안전조사에 관한 세부운영규정」제13조(화재안전조사대상 선정 등)제1항제5호에서는 표준자체점검비 대비 70%이하 용역계약을 체결하고 자체점검을 실시한 대상을 검토하여 화재안전조사대상으로 선정할 수 있도록 정하고 있습니다.

이에 따라 ○○○○○○○○○○○에서는 「소방시설 표준자체점검비 공표제도 시행 안내」를 통해 표준자체점검비 준수 요구 및 면적별 비용 기준 예시를 안내 하였습니다.

따라서 □□□□□은 소방시설 자체점검 용역계약 체결 시 표준자체점검비를 준수해야 하며, 관리업자가 규정대로 점검을 수행하는지 관리 감독해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□□□□의 용역계약 체결 내역을 점검한 결과 [표 1]과 같이 표준 자체점검비를 준수하지 않은 사실이 확인되었습니다.

[표 1] 소방시설 자체점검 계약 체결 내역

구분	자체점검	점검시기	점검업체	지급비용	표준자체점검비	
					70% 기준	준수
□□	작동점검			750,000원	1,030,717원	X
	종합점검			850,000원	1,236,860원	X
■ ■	작동점검			990,000원	1,113,604원	X
	종합점검			1,210,000원	1,336,325원	X
▲ ▲	작동점검			1,010,000원	1,014,995원	X
	종합점검			1,350,000원	1,217,994원	○
△ △	종합점검			1,100,000원	1,554,401원	X
	기능점검			1,320,000원	1,424,868원	X

* 「소방시설등 표준자체점검비 산정기준 및 공표방법 등에 관한 고시」(‘22.12.1. 시행) 시행 이후 점검한 건에 대해서만 확인

나. 소방시설 자체점검 시 점검인력의 배치기준에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상 등)에서는 자체점검 시 점검인력에 대한 배치기준을 정하고 있습니다. □□□□□의 경우 2급 소방안전관리대상물으로써 소방시설관리사 1명 이상, 중급점검자 이상 1명 이상, 초급점검자 이상 1명 이상이 배치되어 점검을 진행해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, △△□□□□□의 2023년 소방시설 점검 시 [표 2]와 같이 점검인력의 배치기준을 준수하지 않은 사실이 확인되었습니다.

[표 2] 소방시설 점검인력 배치기준 점검(2023년 소방시설 작동기능 점검-△△□□□)

구분	주된 기술인력	보조 기술인력
배치기준	소방시설관리사 1명	중급점검자 이상 1명 이상 및 초급점검자 이상 1명 이상
실 투입인력	소방시설관리사 1명	초급점검자 2명

다. 소방시설 자체점검 점검자의 기술등급 확인에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「소방시설공사업법 시행규칙」 제24조(소방기술과 관련된 자격·학력 및 경력의 인정 범위 등)에 소방시설 자체점검 점검자의 기술등급(기술자격, 학력, 경력)에 대한 자격이 정해져 있습니다.

소방시설 자체점검 시 등급별 노임단가는 한국엔지니어링협회가 「근로기준법」, 「통계법」에 따라 매년 조사·공표한 임금실태조사결과와 엔지니어링기술부문별 기타분야 노임단가를 적용합니다. 소방시설 자체점검 점검자의 주된 기술인력은 소방시설관리사로 정해져 있고, 보조 기술인력인 경우 [표 3]과 같이 등급 및 노임단가가 정해져 있습니다. 용역비용은 노임단가(직접인건비)와 직접경비(직접인건비의 10%), 제경비(직접인건비 110~120%), 기술료(직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20%~40%)를 합산한 금액에 부가가치세를 계상하여 산출됩니다.

[표 3] 소방시설 자체점검 점검자(보조기술인력) 등급 및 노임단가(현재기준)

구분	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
노임단가	325,337원	280,031원	228,300원	202,067원

* 1일 평균임금(만근한 기술자 월 인건비(원) / 1개월 평균 근무일수(일))

따라서, 투입되는 보조기술인력의 등급에 따라 용역 비용의 변동이 크기 때문에, □□□□□은 투입되는 인력의 등급 선정 및 실제 투입되는 인력의 등급을 반드시 점검해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

□□□□□의 보조 기술인력은 중급점검자 이상 1명 이상, 초급점검자 이상 1명 이상이 투입되어야 하며, 2022년부터 현재까지 소방시설 자체점검 투입인력은 [표 4]와 같습니다.

[표 4] 소방시설 자체점검에 투입된 보조 기술인력(2022년부터 현재까지)

구분		□□			■■			▲▲			△△		
		고급	중급	초급	고급	중급	초급	고급	중급	초급	고급	중급	초급
'22년	작동점검	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1
	종합점검	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1
'23년	작동점검	1	-	2	-	1	1	1	1	1	-	-	2
	종합점검	1	-	1	-	1	1	-	1	1	미실시		

그런데, □□□□□은 실제 투입된 보조 기술인력의 기술자격을 「소방시설공사업법 시행규칙」 [별표 4의2] 소방기술과 관련된 자격·학력 및 경력의 인정 범위 부합 여부를 확인하지 않고 용역 금액을 지급한 사실이 확인되었습니다.

라. 소방시설 자체점검 용역계약에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「용역계약일반조건(기획재정부계약예규)」 제3조(정의)제3호에서는 과업내용서에 기재된 업무가 계약상대자가 수행하여야 하는 업무로 정하고 있고, 제4조(계약문서)에는 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성된다고 정하고 있습니다.

따라서, 자체점검과 관련한 세부적인 과업 내용(점검 투입인력, 결과 보고 시기, 점검방법, 안전관리, 용역비 지급 등)을 포함하여 용역계약을 체결해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□.■.△△□□□□□의 소방시설 자체점검 용역계약을 확인한 결과 과업내용서를 확인할 수 없었습니다.

4. 관계기관 의견

- □□·■■■·▲▲·△△☒☒☒☒☒에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□·■■■·▲▲·△△☒☒☒☒☒장은

- 소방시설 자체점검 계약 및 관리에 관한 담당자 교육을 실시하시고 향후 관련 법령 및 규정을 준수하여 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)